Talent

PEOPLE INFRASTRUCTURE

CONSULTORÍA · LABORATORIO DE IDEAS

Informe de Debida Diligencia Formalización de Entrada

Trabajo de Aplicación 1 · TALENT

EQUIPO CONSULTOR

Bárbara Villada Valderrama

Lina Marcela Cataño Fernández

Diana Marcela Salazar Ramírez

Yurany Posada Sánchez

Carolina Flórez Rúa

Docente: Santiago Arias Torres

Módulo Laboratorio de Ideas: Creación de Empresa · Grupo 123217

CEIPA · Powered by Arizona State University

Medellín, noviembre de 2026

00 Introducción

Este informe presenta la debida diligencia de formalización de entrada de TALENT, la consultora de recursos humanos, nómina y seguridad y salud en el trabajo (SST) que analizamos durante el núcleo. Parte de la línea base construida en el diagnóstico de la semana 2 y responde una pregunta: ¿qué necesita TALENT para nacer como empresa formal y proteger sus activos desde el inicio?

Revisamos cuatro frentes: la forma societaria, los acuerdos previos, los estatutos y la marca. En cada uno presentamos las opciones y la evidencia antes de recomendar, y dejamos las decisiones en manos de la fundadora, que participa como cliente y no aplicó ni calificó ningún instrumento.

N.°	Sección	Qué responde
01	Retome del modelo de negocio	¿Qué cambió o no cuadra frente a la semana 2?
02	Forma societaria	¿Qué figura le sirve a TALENT y por qué?
03	Acuerdos previos	¿Qué debe firmar antes de empezar?
04	Estatutos	¿Qué revisar en la minuta tipo S.A.S.?
05	Signos distintivos y marca	¿Puede registrar el nombre TALENT?
06	Matriz de vacíos	¿Qué falta y qué tan urgente es?
07	Decisiones de herramienta	¿Por qué usamos cada instrumento?
08	Trazabilidad normativa	¿En qué normas se apoya cada análisis?
09	Lentes de la TA1	Ética, sostenibilidad e innovación
10	Conclusiones y decisiones de la cliente	¿Qué queda por decidir?
11	Anexos, roles y uso de IA	Soportes del informe

01 Retome del modelo de negocio

Retomamos el Business Model Canvas y la descripción narrativa de la semana 2 y los leímos con los ojos de la formalización: en cada bloque buscamos qué supone legalmente y qué no está resuelto.

Bloque del BMC (semana 2)	Lo que dice	Lectura desde la formalización
Socios clave	Asesora SST aliada con licencia, operador PILA, contador y abogado laboral	La alianza SST es verbal. La fundadora confirmó que hoy trabaja sola: el contador y el abogado son apoyos posibles, no relaciones existentes.
Actividades clave	Nómina, selección, SG-SST, políticas, capacitación, plataforma	Todas implican manejar datos personales de trabajadores de los clientes.
Propuesta de valor	Crear y manejar el área de RR. HH. con tecnología; la plataforma queda para el cliente	No está definido si el cliente recibe la plataforma en propiedad o como licencia de uso.
Relación con clientes	Diagnóstico inicial y acompañamiento mensual	Relación recurrente con acceso continuo a información confidencial, sin acuerdos de confidencialidad.
Segmentos	Pymes desde 1 empleado; primero Medellín y Antioquia	La fundadora vive en Itagüí; el domicilio de la empresa no está definido.
Recursos clave	Experiencia de la fundadora, marca, logo, página web, plataforma	Marca sin registro y con riesgo alto; dominio a nombre de la persona natural.
Canales	Web, Instagram, TikTok, LinkedIn, WhatsApp, correos, referidos	Todos usan el nombre TALENT, que podría tener que cambiar.
Estructura de costos	Tiempo, dominio, herramientas, publicidad, aliados, formalización	Los costos de formalización no estaban cuantificados.
Fuentes de ingreso	Planes mensuales, proyectos SG-SST, diagnósticos	Escenario de la cliente: 3 clientes con un plan promedio de 1 SMMLV a fin de 2026.

Inconsistencias encontradas

N.°	Inconsistencia	Por qué importa	Frente de la TA1
I1	El BMC pone a la marca TALENT como recurso clave, pero el rastreo en la SIC muestra al menos 8 marcas vigentes con TALENT en las clases 35 y 42.	El recurso que sostiene los canales podría no ser protegible.	Marca
I2	La asesora SST aparece como socia clave y su licencia es lo que permite vender SG-SST, pero la alianza no está por escrito.	Si la relación termina, TALENT pierde una línea de servicio sin reglas claras.	Acuerdos previos
I3	El BMC incluye contador y abogado como socios, pero la fundadora hace todo sola.	La validación tributaria que recomienda esta TA1 necesita un contador que hoy no existe en la operación.	Forma societaria
I4	La propuesta de valor promete que el cliente conserva la plataforma, y la plataforma también figura como recurso propio de TALENT.	Sin definir quién es dueño, TALENT puede perder un intangible que está desarrollando.	Estatutos / TA2
I5	La narrativa ubica a TALENT en Medellín, pero la fundadora vive y opera desde Itagüí.	El domicilio define ante cuál Cámara de Comercio se registra la sociedad.	Estatutos
I6	Los activos digitales (dominio, redes) están a nombre de la persona natural.	Si se constituye una sociedad, esos activos no quedan automáticamente a su nombre.	Marca

Ajustes a la línea base de la semana 2

Con la retroalimentación del docente revisamos dos afirmaciones de la semana 2 que anticipaban conclusiones:

- “Sin matrícula ni facturación electrónica no puede facturarles”: la obligación de facturar y la forma de hacerlo dependen de la figura y del régimen que se elijan, y se analizan en la TA2. La TA1 no parte de esa conclusión.
- La S.A.S. como opción natural: en esta TA1 la comparamos con otra figura de un solo dueño y con la situación actual de persona natural, con criterios explícitos y sin darla por elegida.

02 Forma societaria

Como TALENT tiene una sola dueña, comparamos las dos figuras de un solo propietario que separan el patrimonio personal del de la empresa: la S.A.S. unipersonal (Ley 1258 de 2008) y la Empresa Unipersonal (Ley 222 de 1995). La situación actual, persona natural, es el punto de partida: ahí la fundadora responde con todos sus bienes por las obligaciones del negocio (Código de Comercio, arts. 10 y 19). La matriz completa, con los 14 criterios de la plantilla, está en el anexo 1.

Criterio	S.A.S. unipersonal	Empresa Unipersonal	Qué significa para TALENT
Responsabilidad	Hasta el monto de los aportes; excluye obligaciones laborales y fiscales de la sociedad (art. 1)	Hasta el monto de los aportes (art. 71); si se omite "E.U." en el nombre, la responsabilidad es ilimitada (art. 72)	TALENT liquidará nómina y aportes de terceros: importa que el límite sea claro.
Entrada de socios	Admite nuevos accionistas sin cambiar de tipo	Si entra otra persona debe transformarse en 6 meses o se disuelve (art. 77)	La fundadora proyecta inversionistas a futuro.
Flexibilidad	Clases de acciones, restricciones de venta y mayorías especiales (arts. 10, 11, 13 y 14)	Estructura simple, sin esas herramientas	Protegen a la fundadora frente a un inversionista.
Constitución	Documento privado inscrito en la Cámara (art. 5); trámite virtual	Documento privado inscrito en la Cámara (art. 72)	Costo similar.

Costo de constituir y beneficio de la Ley 1780

Consultamos las tarifas 2026 de la Cámara de Comercio de Medellín y el simulador oficial de matrícula, con un capital de ejemplo de $5.000.000 que la fundadora puede ajustar.

Concepto	Sin beneficio	Con beneficio Ley 1780
Formulario RUES	$8.500	$8.500
Inscripción de la constitución	$73.000	$73.000
Matrícula mercantil (simulador CCMA)	$67.000	$0
Impuesto de registro (0,7 % del capital)	$35.000	$35.000
Libro de actas	$24.200	$24.200
Certificado de existencia	$12.100	$12.100
Total aproximado	$219.800	$152.800

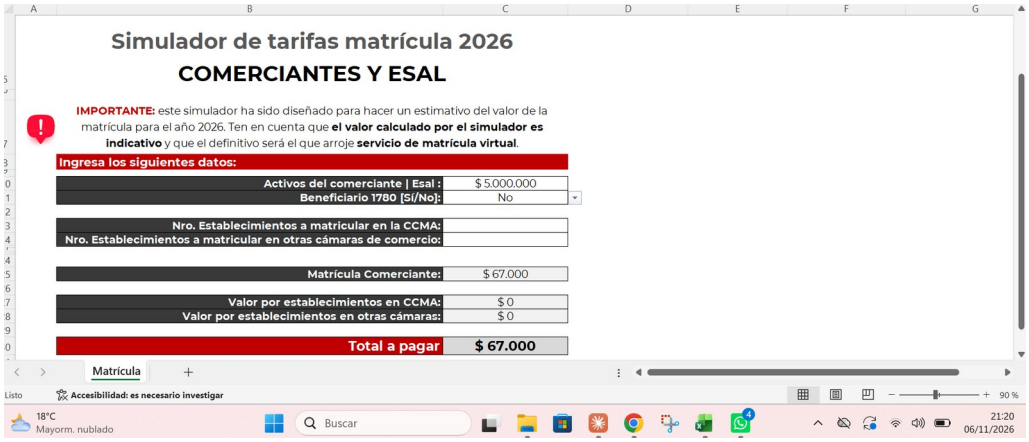


Figura 1. Simulador de tarifas de matrícula 2026 de la Cámara de Comercio de Medellín, sin beneficio de la Ley 1780 (consulta del 6 de noviembre de 2026, 9:20 p. m.).

La fundadora tiene 32 años y sería la única accionista, por lo que cumple la condición de edad de la Ley 1780 de 2016 (hasta 35 años, con la mitad más una de las acciones). El beneficio exonera la matrícula y la primera renovación, siempre que renueve antes del 31 de marzo, esté al día en seguridad social y conserve las condiciones (Cámara de Comercio de Medellín, 2025). No incluye la inscripción de la situación de control que exige el Decreto 667 de 2018.

Recomendación del equipo

Con los tres criterios, la S.A.S. unipersonal responde mejor a la etapa que la fundadora proyecta, porque la Empresa Unipersonal la obligaría a transformarse si entra un inversionista. Descartamos la Empresa Unipersonal por esa razón. Esta es una recomendación, no una decisión: seguir como persona natural sigue siendo una opción válida mientras la fundadora valida con un contador el impacto tributario con su escenario de ingresos. La decisión y su momento son de la fundadora.

03 Acuerdos previos

Revisamos qué relaciones de TALENT necesitan reglas escritas antes de crecer. Como hay una sola dueña, no aplica un pacto de socios. Las dos relaciones que sí lo necesitan son con los clientes y con la asesora SST. El detalle está en la ficha de acuerdos previos (anexo 2).

Acuerdo	Para qué	Cláusulas mínimas	Cuándo
NDA bilateral con clientes	Proteger la información de nómina y de trabajadores que recibe TALENT, que actúa como encargada del tratamiento (Ley 1581 de 2012)	Partes y objeto; información confidencial; finalidad; obligaciones de las partes; tratamiento de datos; medidas de seguridad; vigencia; devolución o destrucción; incumplimiento	Antes de recibir cualquier información del cliente
MoU con la asesora SST	Formalizar como primer nivel una alianza que hoy es verbal	Roles; honorarios; responsabilidad ante el cliente; uso de marca; confidencialidad; no captación; vigencia; carácter no vinculante	Antes del próximo servicio de SST
LOI (carta de intención)	Ordenar la negociación con un futuro inversionista	Intención, condiciones preliminares, exclusividad y confidencialidad	Solo si aparece un inversionista o socio

Los acuerdos firmados obligan a las partes (Código Civil, art. 1602), y la información que TALENT recibe de sus clientes puede protegerse además como secreto empresarial (Decisión 486 de 2000, arts. 260 a 266).

Como TALENT participa del mercado sin figura societaria, estos acuerdos son su primer nivel real de formalización: su calidad no depende de la figura que se elija, sino de que respondan a los riesgos actuales del caso. Por eso la matriz de vacíos los pone de primeros, antes de la constitución.

04 Estatutos

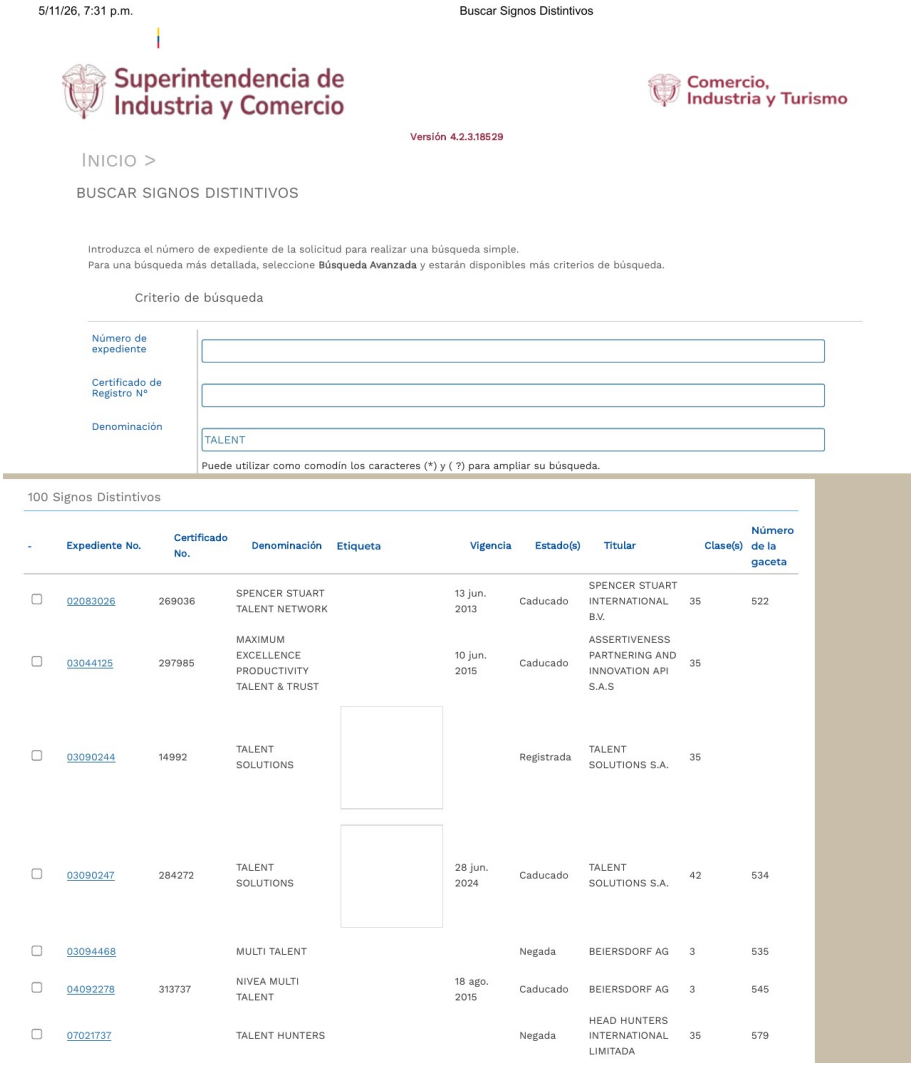
Revisamos la minuta tipo que genera el servicio virtual de creación de S.A.S. de la Cámara de Comercio de Medellín, usando su Guía 20 y el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008 como lista de cláusulas obligatorias. No redactamos estatutos: comentamos el documento existente y proponemos ajustes desde el modelo de negocio (anexo 3). Esta revisión aplica si la fundadora elige la S.A.S.

Tipo de cláusula	Hallazgos principales	Ajuste propuesto
Obligatorias (9)	El nombre depende de la marca; el domicilio define la Cámara competente (Itagüí corresponde al Aburrá Sur); el capital define el impuesto de registro	Decidir marca y domicilio antes de constituir; capital autorizado mayor que el suscrito para recibir inversión sin reformar
Opcionales (7)	Para una accionista única es indispensable decidir con un solo accionista y declarar la situación de control (Decreto 667 de 2018)	Incluirlas; no crear junta directiva, revisor fiscal ni cláusula compromisoria por ahora; suplente del representante legal con límite de cuantía
Fijas de la plataforma	Acciones ordinarias, un voto por acción, sin mayorías especiales	Limitación aceptada: si entra un inversionista con exigencias especiales, habrá que reformar los estatutos

05 Signos distintivos y marca

TALENT usa desde el 20 de agosto de 2026 un nombre (TALENT), un logo mixto con el isotipo de la “T” y el lema “People Infrastructure”. Ninguno está registrado. Sus servicios corresponden a las clases 35 (gestión de personal y nómina), 41 (formación) y 42 (software) de la Clasificación de Niza.

Diana Salazar consultó la base oficial de la SIC el 5 de noviembre de 2026: la búsqueda exacta de “TALENT” arrojó 100 signos y la búsqueda con comodín “*TALENT*”, 449. El análisis completo, con las capturas, está en el anexo 4.



5/11/26, 7:31 p.m. Buscar Signos Distintivos

Superintendencia de Industria y Comercio

Comercio, Industria y Turismo

Versión 4.2.3.18529

INICIO >

BUSCAR SIGNOS DISTINTIVOS

Introduzca el número de expediente de la solicitud para realizar una búsqueda simple.
Para una búsqueda más detallada, seleccione **Búsqueda Avanzada** y estarán disponibles más criterios de búsqueda.

Criterio de búsqueda

Número de expediente

Certificado de Registro N°

Denominación: TALENT

Puede utilizar como comodín los caracteres (*) y (?) para ampliar su búsqueda.

100 Signos Distintivos

-	Expediente No.	Certificado No.	Denominación	Etiqueta	Vigencia	Estado(s)	Titular	Clase(s)	Número de la gaceta
☐	02083026	269036	SPENCER STUART TALENT NETWORK		13 jun. 2013	Caducado	SPENCER STUART INTERNATIONAL B.V.	35	522
☐	03044125	297985	MAXIMUM EXCELLENCE PRODUCTIVITY TALENT & TRUST		10 jun. 2015	Caducado	ASSERTIVENESS PARTNERING AND INNOVATION API S.A.S	35	
☐	03090244	14992	TALENT SOLUTIONS			Registrada	TALENT SOLUTIONS S.A.	35	
☐	03090247	284272	TALENT SOLUTIONS		28 jun. 2024	Caducado	TALENT SOLUTIONS S.A.	42	534
☐	03094468		MULTI TALENT			Negada	BEIERSDORF AG	3	535
☐	04092278	313737	NIVEA MULTI TALENT		18 ago. 2015	Caducado	BEIERSDORF AG	3	545
☐	07021737		TALENT HUNTERS			Negada	HEAD HUNTERS INTERNATIONAL LIMITADA	35	579

Figura 2. Consulta exacta “TALENT” en el buscador de signos distintivos de la SIC (5 de noviembre de 2026, 7:31 p. m.).

Hallazgo	Evidencia
Marcas vigentes con TALENT en clase 35 para servicios de talento humano	TALENT SOLUTIONS; Talent Solutions Group (vig. 2035); HC - FLEX TALENT (vig. 2031); GPS TALENT (vig. 2036); THT the talent system (vig. 2036)
Marcas vigentes en clases 41 y 42	HC FLEX TALENT (42); TALENT CENTRAL (42); TALENT MATCH TOOL (35, 41); SHL Talent in Innovation (35, 41, 42)
Marcas negadas	TALENT HUNTERS (35); HTM HUMAN TALENT MANAGEMENT SUMMIT (41); TALENTOS (41)
TALENT como palabra sola	Solo registrada en clase 7 (máquinas), a nombre de The Singer Company
Logo	Google Lens muestra muchos isotipos con una “T” en un cuadrado redondeado: baja distintividad

Lectura del equipo: registrar TALENT solo en clase 35 tiene un riesgo alto de negación u oposición, por semejanza con marcas registradas para los mismos servicios (Decisión 486 de 2000, art. 136, lit. a) y porque la palabra es descriptiva y de uso común en el sector (art. 135, lits. b, e y g). Esta es una lectura del equipo, no un concepto jurídico.

Opción	Ventaja	Riesgo
A. Marca mixta “TALENT People Infrastructure” con logo más propio y orientación previa del CIGEPI	Conserva el nombre y lo construido	Puede ser objetada por titulares de marcas con TALENT
B. Nueva denominación distintiva	Más probabilidad de registro	Costo de cambiar la identidad
C. Seguir sin registrar	Sin costo inmediato	Sin derecho exclusivo sobre el nombre (no recomendada)

Costos 2026 (Resolución 6167 de 2026): primera clase en línea $1.347.500 en tarifa estándar, $970.000 para mipyme acreditada y $727.500 con la reducción del 25 % por certificado del CIGEPI, que debe usarse dentro de los dos meses siguientes a su expedición. Cada clase adicional para mipyme cuesta $485.000 (Yurany Posada, consulta de la resolución).

06 Matriz de vacíos

Organizamos los vacíos en los cuatro frentes de la TA1, a partir de la matriz de brechas que elaboró Carolina Flórez. Los aspectos tributarios, contables y contractuales quedaron registrados para la TA2. La matriz completa está en el anexo 5 y es insumo directo del plan de acción de la TA4.

Frente	🔴 Urgente	🟡 Importante	🟢 Cumple / no aplica
Forma societaria	Tipo de empresa	Registro en la Cámara; beneficio Ley 1780 (oportunidad con fecha)	—
Acuerdos previos	NDA con clientes; MoU con la asesora SST	—	Pacto de socios (no aplica)
Estatutos	—	Estatutos; capital	—
Marca	Registro de TALENT	Logo; dominio a nombre de la persona natural	—

Orden sugerido: (1) firmar NDA, que no depende de ninguna otra decisión; (2) formalizar el MoU; (3) decidir la opción de marca; (4) decidir la figura con apoyo de un contador; (5) revisar la minuta, constituir y registrar; (6) transferir el dominio y seguir con la TA2.

07 Declaraciones de decisión de herramienta

Para cada subfunción declaramos qué herramienta usamos, por qué la alternativa no era procedente y qué limitación aceptamos.

Subfunción	Herramienta elegida y por qué es la procedente	Alternativa descartada y por qué NO es procedente aquí	Limitación aceptada
A. Forma societaria	Matriz comparativa de tipos societarios (CEIPA). TALENT tiene una sola dueña, no está constituida y necesita decidir la figura antes de cualquier trámite; la matriz obliga a comparar criterio por criterio la responsabilidad, el número de socios y la flexibilidad.	Guía "Constituya su empresa" (Cámara de Comercio). Está orientada al trámite de una figura ya elegida; TALENT todavía no ha elegido, así que usarla primero supondría dar la decisión por tomada. La usamos solo para los pasos y costos.	La matriz está pensada para sociedades con varios socios; la adaptamos a una figura de un solo dueño (S.A.S. frente a Empresa Unipersonal) y no cubre lo tributario.
B. Acuerdos previos	Ficha institucional de pactos precontractuales (CEIPA, marco Varón 2017). Estructura NDA, MoU y LOI según el ordenamiento colombiano, que es el que regula la información de nómina que maneja TALENT (Ley 1581 de 2012) y su alianza SST.	Checklist de cláusulas de startup legal toolkits. Su marco es internacional y está pensado para negociar inversión; TALENT hoy no tiene socios ni inversionistas, y sus riesgos reales (datos de trabajadores, alianza verbal) se rigen por norma colombiana.	La ficha define el alcance y las cláusulas mínimas; no reemplaza el contrato que se firme.
C. Estatutos	Minuta tipo S.A.S. de la Cámara de Comercio de Medellín (servicio virtual). Es el documento que la fundadora usaría para constituir; permite comentarlo y proponer ajustes, como pide la TA1, sin redactar desde cero.	Checklist de cláusulas obligatorias y opcionales (CEIPA) como herramienta principal. Solo clasifica cláusulas y no ofrece un texto sobre el cual comentar; por eso lo reemplazamos como apoyo con el art. 5 de la Ley 1258 y la Guía 20 de la Cámara.	La minuta es genérica y algunas cláusulas son fijas en la plataforma; cambiarlas exige una reforma posterior.
D. Marca	Buscador de signos distintivos de la SIC. TALENT usa una palabra muy común en el sector; solo la base oficial muestra quién la registró, en qué clase y con qué estado.	Clasificación de Niza y checklist de causales (Decisión 486) como herramienta principal. Ubica la clase, pero no verifica los antecedentes registrados, que es el riesgo real de TALENT. Lo usamos como complemento para clasificar y leer los resultados.	Interpretar la semejanza exige criterio; la lectura del equipo no es un concepto jurídico.
E. Matriz de vacíos	Matriz de brechas de formalización de entrada (CEIPA), con semáforo dentro de cada fila. Los vacíos de TALENT son varios (11 en la TA1 y 8 que pasan a la TA2) y cada uno necesita urgencia, recomendación y norma para alimentar la TA4.	Semáforo de riesgo legal solo. Es fácil de comunicar, pero no deja registrar la recomendación ni la norma de cada vacío; con ese nivel de detalle la TA4 tendría que reconstruir el análisis.	La matriz es más densa para la cliente; lo compensamos con las fichas nemotécnicas.

08 Trazabilidad normativa

Norma	Artículos	Dónde se aplica
Ley 1258 de 2008 (S.A.S.)	1, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 42 y 43	Responsabilidad, constitución, capital, acciones, accionista única, desestimación (secciones 02 y 04)
Ley 222 de 1995 (Empresa Unipersonal)	71, 72 y 77	Responsabilidad, requisitos y pluralidad (sección 02)

Norma	Artículos	Dónde se aplica
Código de Comercio	10 y 19	Comerciante persona natural y sus obligaciones (sección 02)
Ley 1780 de 2016 y Decreto 639 de 2017	Art. 3	Exoneración de la matrícula para pequeña empresa joven (sección 02)
Decreto 667 de 2018	—	Situación de control del accionista único (sección 04)
Código Civil	1602	Fuerza obligatoria de los acuerdos (sección 03)
Ley 1581 de 2012	—	TALENT como encargada del tratamiento de datos (sección 03)
Decisión 486 de 2000 (CAN)	135, 136, 146, 152, 154, 165 y 260–266	Registrabilidad, oposición, vigencia, uso de la marca y secreto empresarial (secciones 03 y 05)
Resolución 6167 de 2026 (SIC)	—	Tasas de registro de marca 2026 (sección 05)

09 Lentes de la TA1

Ética: primer usuario frente a primer solicitante

El caso que plantea el módulo es el de un consultor que encuentra un nombre usado por un tercero informal y sin registro, y tiene la tentación de registrarlo para su cliente. En TALENT la situación es la contraria: los titulares de las marcas en clase 35 solicitaron primero y TALENT, con tres meses de uso, es el usuario posterior. Por eso le comunicamos el hallazgo a la cliente tal como es y no recomendamos registrar un signo que pueda aprovechar la reputación de otro. Además, la fundadora participó solo como cliente: la consulta en la SIC la hizo Diana Salazar y las decisiones quedan abiertas para ella.

Sostenibilidad: ODS 9.5

El ODS 9.5 busca fortalecer la capacidad de innovación de las empresas. Para una empresa que empieza, la marca y la plataforma son de sus pocos activos reales. Protegerlos desde el inicio, con registro y acuerdos de confidencialidad, evita que lo que TALENT construya quede expuesto a terceros con más recursos.

Innovación: los intangibles como activos competitivos

TALENT compite con conocimiento: su metodología, su plataforma, su marca y la información que maneja de sus clientes. Ninguno de esos activos aparece en un balance si no se protege. Por eso la TA1 no se limitó al trámite de constitución: incluyó el rastreo de la marca, la propiedad de la plataforma (inconsistencia I4) y el secreto empresarial en los NDA.

10 Conclusiones y decisiones de la cliente

1. TALENT puede constituirse con un costo bajo: alrededor de $152.800 con el beneficio de la Ley 1780, que la fundadora cumple por edad y que tiene fecha límite.
2. Con los criterios de responsabilidad, entrada de socios y flexibilidad, la S.A.S. unipersonal responde mejor que la Empresa Unipersonal a la etapa que proyecta la fundadora. La comparación tributaria con seguir como persona natural está pendiente con un contador.
3. El riesgo más inmediato no depende de la figura: TALENT maneja datos sensibles de sus clientes sin acuerdos de confidencialidad, y su alianza SST es verbal.
4. La marca TALENT tiene un riesgo alto de no poder registrarse en clase 35. Conviene decidir antes de seguir invirtiendo en el nombre.
5. El retome del BMC mostró seis inconsistencias que afectan la formalización, entre ellas el domicilio y la propiedad de la plataforma.

Decisiones que quedan en manos de la fundadora

Decisión	Opciones	Insumo
Forma de la empresa	S.A.S. unipersonal o seguir como persona natural por ahora	Matriz comparativa y concepto del contador
Marca	A, B o C	Rastreo SIC y orientación del CIGEPI
Domicilio	Itagüí (Cámara del Aburrá Sur) o Medellín (Cámara de Medellín)	Revisión de la minuta
Capital	Monto suscrito y pagado	Costos de constitución
Momento	Cuándo constituir	Beneficio de la Ley 1780 (hasta los 35 años)

11 Anexos, roles y uso de IA

N.º	Anexo	Contenido
1	Matriz comparativa de tipos societarios	S.A.S. unipersonal y Empresa Unipersonal en 14 criterios, con análisis
2	Ficha de acuerdos previos	NDA con clientes y MoU con la asesora SST
3	Revisión comentada de la minuta tipo S.A.S.	Cláusulas obligatorias, opcionales y fijas, con ajustes
4	Rastreo marcario y registrabilidad	Consulta SIC con capturas, análisis, opciones y costos
5	Matriz de vacíos de formalización	Vacíos por frente con semáforo y recomendación
6	Fichas nemotécnicas (Hand Book)	Acuerdos previos, estatutos y registro de marca
7	Evidencias	PDF de las consultas en la SIC (5 nov. 2026) y capturas del simulador de la Cámara (6 nov. 2026)

Elaborado por

Integrante	Rol en la TA1
Bárbara Villada Valderrama	Fundadora de TALENT y cliente: entrega información del negocio y toma las decisiones. No aplicó ni calificó instrumentos.
Diana Marcela Salazar Ramírez	Rastreo marcario en la SIC y búsqueda por imagen del logo
Lina Marcela Cataño Fernández	Consecución de las plantillas del curso y consulta al docente sobre la minuta S.A.S.
Yurany Posada Sánchez	Tasas de registro de marca 2026 y descuentos para mipymes
Carolina Flórez Rúa	Matriz de brechas de formalización y tarifas de la Cámara de Comercio

Declaración de uso de inteligencia artificial

El equipo usó inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) como apoyo para el diseño de las fichas nemotécnicas y de la presentación, y para organizar y dar formato a los documentos. Las consultas en la SIC y en la Cámara de Comercio, la información del negocio y las decisiones fueron del equipo y de la cliente, y el equipo revisó el contenido frente a las fuentes citadas.

Referencias

Alarcón Lora, A. (2013). La sociedad por acciones simplificada en el derecho colombiano.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2020). Paso a paso para la creación virtual de S.A.S. https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/2020/Paso%20a%20Paso%20para%20la%20Creacion%20Virtual%20de%20S.A.S..pdf

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2025). Guía 20: Registro de la constitución de una sociedad por acciones simplificada -SAS- (V1-2025).

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2026a). Simulador de tarifas matrícula 2026 [Hoja de cálculo]. https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/2026/Simulador_tarifas_matricula_2026.xlsx

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2026b). Tarifas de derechos por registro y matrícula. https://www.camaramedellin.com.co/quiero-crear-mi-empresa-o-negocio/tarifas-de-derechos-por-registro-y-matricula

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (s. f.). Características de los diferentes tipos de sociedades.

Código Civil [CC]. Ley 57 de 1887. Art. 1602. (Colombia).

Código de Comercio [CCo]. Decreto 410 de 1971. Arts. 10 y 19. (Colombia).

Comunidad Andina. (2000). Decisión 486: Régimen común sobre propiedad industrial.

Congreso de Colombia. (1995, 20 de diciembre). Ley 222 de 1995. Diario Oficial 42.156.

Congreso de Colombia. (2008, 5 de diciembre). Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. Diario Oficial 47.194.

Congreso de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial 48.587.

Congreso de Colombia. (2016, 2 de mayo). Ley 1780 de 2016, por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil. Diario Oficial 49.861.

Gobernación de Antioquia. (2024). ABC del impuesto de registro. https://www.antioquia.gov.co/images/PDF2/Hacienda/2024/mayo/abc-impuesto-registro.pdf

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2018). Decreto 667 de 2018.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2026a, 30 de enero). Resolución 6167 por la cual se modifican las tasas de propiedad industrial para la vigencia 2026.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2026b). Buscador de signos distintivos [Base de datos]. Consultado el 5 de noviembre de 2026. https://sipi.sic.gov.co

Superintendencia de Sociedades. (s. f.). Cartilla Sociedad por Acciones Simplificada: 100 preguntas y respuestas.

Trejo Sánchez, K., y Sanabria Valdés, C. A. (2011). El registro de marcas como plataforma para el crecimiento de una empresa. El Cotidiano, (165), 107-114.

MATRIZ COMPARATIVA DE TIPOS SOCIETARIOS

LABORATORIO DE IDEAS DE NEGOCIOS 3: CREACIÓN DE EMPRESAS

Matriz Comparativa de Tipos Societarios.mp4

CRITERIO	TIPO SOCIETARIO 1: Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) unipersonal	TIPO SOCIETARIO 2: Empresa Unipersonal (E.U.)
Denominación.	Razón social seguida de las palabras "sociedad por acciones simplificada" o la sigla "S.A.S." (Ley 1258 de 2008, art. 5, num. 2).	Denominación o razón social seguida de la expresión "Empresa Unipersonal" o la sigla "E.U." (Ley 222 de 1995, art. 72, num. 2).
Número de socios para constitución.	Una o varias personas naturales o jurídicas (Ley 1258 de 2008, art. 1). Permite constituirla con un solo accionista y recibir nuevos accionistas después sin cambiar de tipo.	Una sola persona natural o jurídica, llamada empresario (Ley 222 de 1995, art. 71). Si ingresa otra persona, debe transformarse en sociedad dentro de seis meses (art. 77).
Responsabilidad de los socios.	Limitada al monto de los aportes. El accionista no responde por obligaciones laborales, fiscales ni de otra naturaleza de la sociedad (Ley 1258 de 2008, art. 1), salvo desestimación por fraude (art. 42).	Limitada al monto de los activos aportados a la empresa (Ley 222 de 1995, art. 71), salvo fraude a la ley o uso en perjuicio de terceros, caso en el que el empresario responde solidariamente (art. 71). Si omite la sigla E.U. en su denominación, responde con todos sus bienes (art. 72, num. 2).
Aporte al capital.	Capital autorizado, suscrito y pagado. Las acciones suscritas pueden pagarse en un plazo máximo de dos años (Ley 1258 de 2008, art. 9). No exige monto mínimo.	El empresario aporta bienes o dinero; en el documento de constitución se indica el monto del capital y la relación de los bienes aportados con su avalúo (Ley 222 de 1995, art. 72, num. 6).
Conformación del capital.	Dividido en acciones nominativas. Pueden crearse clases y series: ordinarias, privilegiadas, con dividendo preferencial y sin	Dividido en cuotas de igual valor, todas en cabeza del empresario (Ley 222 de 1995, art. 72, num. 7). No admite clases de

	voto, o con voto múltiple (Ley 1258 de 2008, arts. 10 y 11).	participación.
Tipo de documento para la constitución	Documento privado inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio. Escritura pública solo si se aportan inmuebles (Ley 1258 de 2008, art. 5).	Escritura pública o documento privado inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio (Ley 222 de 1995, art. 72).
Máximo órgano de la sociedad.	Asamblea general de accionistas. Con un solo accionista, este ejerce todas sus funciones y deja constancia en actas (Ley 1258 de 2008, arts. 17 y 22).	El empresario, quien toma todas las decisiones; no existe junta de socios (Ley 222 de 1995, arts. 71 y 72).
Cargos para la constitución.	Basta con un representante legal. La junta directiva no es obligatoria y el revisor fiscal solo se exige si supera los topes legales (Ley 1258 de 2008, arts. 25 y 28).	La administración la ejerce el empresario o la persona que él designe como administrador o representante legal (Ley 222 de 1995, art. 72, num. 8).
Forma de participación de los socios (nombre).	Accionistas, titulares de acciones.	Empresario, titular de cuotas.
Cesión de la participación.	Libre negociación, salvo que los estatutos la restrinjan hasta por 10 años o exijan autorización previa de la asamblea (Ley 1258 de 2008, arts. 13 y 14).	El empresario puede ceder sus cuotas total o parcialmente por documento escrito inscrito en el registro mercantil; si la cesión implica pluralidad de titulares (Ley 222 de 1995, art. 77): debe transformarse en sociedad dentro de los seis meses siguientes, so pena de disolución.
Composición de votos de los socios.	Por regla general, un voto por acción; los estatutos pueden pactar voto múltiple o acciones sin voto (Ley 1258 de 2008, art. 11).	No aplica: un solo titular decide.
Quorum para el inicio de reuniones (órganos de control).	La mitad más una de las acciones suscritas, salvo que los estatutos fijen otra regla (Ley 1258 de 2008, art. 22). Con accionista único no hay quórum que reunir.	No aplica: no hay órgano colegiado.
Toma de decisiones (órganos de control)	Mayoría de las acciones presentes, salvo mayorías especiales pactadas en los	Las adopta el empresario; se recomienda dejarlas por escrito en actas, ya que no

	estatutos (Ley 1258 de 2008, art. 22). El accionista único decide solo y lo registra en acta.	hay órgano colegiado que delibere.
Distribución de ganancias y utilidades.	Según el número de acciones y las clases emitidas; los estatutos pueden pactar dividendos preferenciales (Ley 1258 de 2008, art. 10).	Las utilidades corresponden íntegramente al empresario.

ANÁLISIS DEL EQUIPO CONSULTOR

Punto de partida (Semana 2). TALENT opera hoy bajo la figura de persona natural: la fundadora tiene RUT a su nombre, no tiene matrícula mercantil y es la única dueña y la única persona que trabaja en el negocio. Como persona natural comerciante respondería con todo su patrimonio personal por las obligaciones del negocio (Código de Comercio, arts. 10 y 19), y no podría recibir socios o inversionistas sin cambiar de figura. Por eso las dos alternativas reales para una sola dueña que quiere separar su patrimonio son la S.A.S. unipersonal y la Empresa Unipersonal.

Criterio 1 – Régimen de responsabilidad. Ambas figuras limitan la responsabilidad. La diferencia está en la seguridad del límite: la Ley 1258 de 2008 (art. 1) excluye expresamente la responsabilidad del accionista por obligaciones laborales y fiscales de la sociedad, lo que es relevante para TALENT porque liquidará nómina y aportes de terceros.

Criterio 2 – Número de socios. Hoy hay una sola dueña. En la caracterización de Semana 2 quedó registrado que la fundadora contempla convertir TALENT en startup y participar en una ronda de inversión. La S.A.S. admite nuevos accionistas sin cambiar de tipo; la Empresa Unipersonal obliga a transformarse en sociedad dentro de los seis meses siguientes al ingreso de otra persona, so pena de disolución (Ley 222 de 1995, art. 77).

Criterio 3 – Flexibilidad estatutaria. La S.A.S. permite pactar clases de acciones, restricciones a la venta y mayorías especiales (Ley 1258 de 2008, arts. 10, 11, 13 y 14), herramientas que protegen a la fundadora frente a un futuro inversionista. La Empresa Unipersonal no ofrece estas opciones.

Selección. El equipo selecciona la S.A.S. unipersonal y descarta la Empresa Unipersonal, porque esta no responde a la etapa siguiente que la propia cliente proyecta: el ingreso de inversionistas la obligaría a transformarse, con un nuevo trámite y costo. La decisión final y su momento corresponden a la fundadora.

Limitación que aceptamos. La S.A.S. implica costos de mantenimiento que hoy no tiene: contabilidad formal, renovación anual de la matrícula y obligaciones tributarias como persona jurídica. Con el escenario declarado por la cliente (tres clientes con un plan de 1

SMMLV, ingresos estimados de $59,5 millones en 12 meses), el equipo recomienda que la fundadora valide con un contador el impacto tributario frente a mantenerse como persona natural antes de constituir. Esta comparación tributaria queda fuera del alcance de esta matriz.

Fuentes: Ley 1258 de 2008; Ley 222 de 1995, arts. 71 a 81; Código de Comercio, arts. 10 y 19; Cámara de Comercio de Medellín, Características de los diferentes tipos de sociedades; Superintendencia de Sociedades, Cien preguntas y respuestas sobre la S.A.S.

FICHA DE ACUERDOS PREVIOS

LABORATORIO DE IDEAS DE NEGOCIOS 3: CREACIÓN DE EMPRESAS

Ficha de Acuerdos Previos.mp4

Acuerdo Previo:	**Acuerdo de confidencialidad (NDA) con clientes**

Conceptualización:

Es un contrato por el cual una o ambas partes se obligan a no divulgar ni usar para fines distintos a los pactados la información que reciben de la otra. Puede ser unilateral (solo una parte revela información) o bilateral (ambas revelan). En Colombia se fundamenta en la autonomía de la voluntad (Código Civil, art. 1602) y en la protección del secreto empresarial (Decisión 486 de 2000, arts. 260 a 266).

Justificación:

TALENT es una persona sola que presta servicios de nómina, seguridad social, selección y SG-SST. Para hacerlo recibe información sensible de las empresas cliente y de sus trabajadores: salarios, incapacidades, historias laborales y datos de salud.

Hoy no existe ningún documento que respalde ese manejo (hallazgo de Semana 2). El NDA es el primer nivel de protección mientras TALENT no tenga figura societaria: protege al cliente, le da confianza para contratar y deja claro qué responsabilidad asume la fundadora.

Alcance (clausulas mínimas):

1. Partes y tipo: bilateral (TALENT también comparte metodologías, plantillas y su plataforma).

2. Definición de información confidencial: datos de nómina, seguridad social, salud, procesos y estrategias del cliente; metodologías y herramientas de TALENT.

3. Excepciones: información pública o requerida por autoridad competente.

4. Obligaciones: uso exclusivo para el servicio contratado, acceso restringido y medidas de seguridad.

5. Datos personales: remisión a la Ley 1581 de 2012; TALENT actúa como encargada del tratamiento.

6. Duración: vigencia del servicio y dos años después de terminado.

7. Devolución o destrucción de la información al terminar el servicio.

8. Incumplimiento: indemnización de perjuicios y cláusula penal.

9. Ley aplicable y solución de conflictos: ley colombiana; conciliación antes de acudir a un juez.

Observaciones adicionales:

Es el acuerdo más urgente porque TALENT ya está prospectando clientes. El tratamiento de datos personales en detalle (política y contrato de transmisión) se desarrolla en TA2. El equipo revisa y propone las cláusulas mínimas; la redacción final debe validarla un abogado.

Acuerdo Previo:	**Memorando de entendimiento (MoU) con la asesora SST aliada**

Conceptualización:
Es un documento en el que dos partes dejan por escrito su intención de trabajar juntas, sus roles y las reglas básicas de la relación antes de firmar un contrato definitivo. Puede ser o no vinculante; las cláusulas de confidencialidad y exclusividad sí suelen pactarse como obligatorias. Se fundamenta en los tratos preliminares y la buena fe precontractual (Código de Comercio, art. 863).
Justificación:
TALENT solo puede ofrecer los servicios de diseño e implementación del SG-SST porque tiene una alianza con una asesora que cuenta con licencia en SST (Resolución 0312 de 2019). Hoy ese acuerdo es de palabra. Al no haber socios, esta alianza es la relación más importante del negocio: si la aliada se retira, TALENT pierde una línea de servicio. El MoU formaliza la relación sin crear una sociedad y sin obligar todavía a un contrato definitivo.
Alcance (clausulas mínimas):
1. Objeto: prestación conjunta de servicios de SG-SST a los clientes de TALENT. **2. Roles:** TALENT consigue y gestiona al cliente; la aliada diseña, firma y responde técnicamente por el SG-SST con su licencia. **3. Remuneración:** forma de reparto de los honorarios por proyecto o por horas. **4. Uso de marca:** condiciones para presentarse ante el cliente bajo la marca TALENT. **5. Confidencialidad** de la información de los clientes. **6. No competencia y no captación** de los clientes que TALENT presente, por un plazo definido. **7. Vigencia y terminación:** plazo, preaviso y entrega de trabajos en curso. **8. Carácter:** no vinculante, salvo las cláusulas 5 y 6.
Observaciones adicionales:
Pacto que no aplica: no se propone pacto de socios ni acuerdo entre fundadores, porque TALENT tiene una sola dueña. Para más adelante: si se concreta un inversionista, la herramienta será una carta de intención (LOI) con valoración, participación y exclusividad, antes de modificar los estatutos de la S.A.S.

Fuentes: Código Civil, art. 1602; Código de Comercio, art. 863; Decisión 486 de 2000, arts. 260 a 266; Ley 1581 de 2012; Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

Revisión comentada de la minuta tipo S.A.S.

Equipo consultor · Laboratorio de Ideas: Creación de Empresa · CEIPA · Noviembre de 2026

Documento revisado: estatutos que genera el servicio virtual de creación de S.A.S. de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (guía “Paso a paso para la creación virtual de S.A.S.”, sección 2). Como lista de cláusulas obligatorias se usó la Guía 20 de la misma Cámara y el artículo 5 de la Ley 1258 de 2008.

El equipo no redacta estatutos nuevos: comenta la minuta existente y propone ajustes desde el modelo de negocio de TALENT. Esta revisión aplica solo si la fundadora elige la S.A.S. como forma societaria; esa decisión es suya.

01 Datos de TALENT que usa la revisión

Dato	Situación	Fuente
Accionistas	Una sola accionista: Barbara Villada Valderrama, persona natural, 32 años	Respuesta de la cliente
Actividad	Outsourcing y consultoría de RR. HH., nómina y SST (esta última con una asesora aliada con licencia), formación y plataforma en la nube	Diagnóstico semana 2
Proyección	Llegar a 3 clientes a fin de 2026 con un plan mensual promedio de 1 SMMLV; posible entrada de inversionistas a futuro	Respuesta de la cliente
Domicilio	La fundadora vive en Itagüí y atiende clientes en el área metropolitana	Respuesta de la cliente

02 Cláusulas obligatorias por ley (art. 5, Ley 1258 de 2008)

Cláusula	Tipo	Qué trae la minuta	Comentario del equipo	Ajuste propuesto para TALENT
Identificación de la accionista	Obligatoria	Nombre, documento y municipio de domicilio de cada accionista (Guía 20, 2.1)	La dirección de residencia no reemplaza el domicilio.	Barbara como accionista única, con cédula y municipio de domicilio.
Razón social	Obligatoria	Nombre seguido de “S.A.S.” (art. 5, num. 2)	El nombre depende de la decisión sobre la marca. “TALENT” tiene riesgo alto en la SIC. Además, la razón social debe estar libre en el RUES.	Definir primero la opción de marca (A o B) y consultar el RUES. Usar el mismo nombre para la sociedad y la marca para no separar los activos.
Domicilio	Obligatoria	Municipio donde la sociedad desarrolla sus actividades (num. 3)	Si el domicilio es Itagüí, el registro se hace en la Cámara de Comercio del Aburrá Sur y no en la de Medellín.	Decidir el domicilio principal (Itagüí o Medellín) y hacer el trámite en la Cámara que corresponda.
Duración	Obligatoria (flexible)	Definida o indefinida; si no se dice, es indefinida (num. 4)	Una duración definida obligaría a prorrogar la sociedad más adelante.	Duración indefinida.
Objeto social	Obligatoria (flexible)	Por defecto, objeto abierto: cualquier actividad comercial o civil lícita (num. 5)	El objeto abierto da flexibilidad, pero la Cámara recomienda redactarlo según las actividades reales. A clientes y bancos les da más confianza ver qué hace la empresa.	Objeto abierto, enunciando las actividades principales: gestión humana, nómina, consultoría en SST mediante profesionales con licencia, formación y software.

Cláusula	Tipo	Qué trae la minuta	Comentario del equipo	Ajuste propuesto para TALENT
Capital autorizado, suscrito y pagado	Obligatoria (flexible)	Cifras, número de acciones y valor nominal; el suscrito se paga en máximo 2 años (num. 6; art. 9)	El capital suscrito y pagado define el impuesto de registro (0,7 %). Un capital autorizado mayor permite recibir inversión sin reformar los estatutos.	Capital autorizado mayor que el suscrito, para dejar espacio a futuros inversionistas. El suscrito y el pagado según lo que la fundadora pueda aportar (ejemplo usado: $5.000.000). Montos a decidir con el contador.
Distribución del capital	Obligatoria	Valor y número de acciones de cada accionista (Guía 20, 2.7)	Con una sola accionista no hay reparto que negociar.	100 % de las acciones a nombre de Barbara.
Representante legal	Obligatoria	Mínimo un representante legal, con facultades y limitaciones (num. 7)	TALENT depende de una sola persona. Si Barbara se incapacita o viaja, nadie puede firmar por la empresa.	Barbara como representante legal. Evaluar nombrar una suplente de confianza, con límites de cuantía para contratar.
Firma y autenticación	Obligatoria	Firma de todos los accionistas y autenticación ante notario o presentación personal; en el servicio virtual, firma digital (Guía 20, 2.10–2.11)	El trámite virtual evita notaría.	Constituir por el servicio virtual con firma digital.

03 Cláusulas opcionales que trae la minuta

Cláusula	Tipo	Qué trae la minuta	Comentario del equipo	Ajuste propuesto para TALENT
Situación de control	Opcional en la minuta; exigida para accionista única	Declara que la accionista única persona natural controla la sociedad (Decreto 667 de 2018)	Para TALENT no es opcional: la Guía 20 la exige cuando hay un solo accionista persona natural, y genera su propio pago de registro.	Incluirla y presupuestar su costo de inscripción.
Decisiones con un solo accionista	Opcional	Permite deliberar y decidir con un solo accionista	Si se exige pluralidad, una sociedad de una sola dueña no podría tomar decisiones.	Elegir la opción que permite decidir con una sola accionista, dejando cada decisión en acta.
Junta directiva	Opcional	Se puede crear o no	No es obligatoria en la S.A.S. y supone más costos y trámites.	No crearla por ahora.
Revisor fiscal	Opcional	Se puede crear o no, con suplente	Solo es obligatorio cuando la sociedad supera ciertos montos de activos o ingresos; TALENT está muy lejos de ellos.	No crearlo por ahora y revisar cada año.
Pignoración de acciones	Opcional	Permitir o no que las acciones respalden deudas, con o sin autorización de la asamblea	Si se permite sin control, un tercero podría terminar con derechos sobre las acciones.	Permitirla solo con autorización de la asamblea (la accionista única).
Cláusula compromisoria	Opcional	Llevar o no las diferencias a árbitros	Con una sola accionista casi no hay conflictos internos, y el arbitraje es costoso.	No incluirla hoy; revisarla si entra un socio.
Limitaciones del representante legal	Opcional	Límites por cuantía o tipo de contrato	Protegen a la empresa si actúa una suplente.	Fijar una cuantía máxima para contratar sin autorización previa.

04 Cláusulas fijas de la minuta (no se pueden cambiar en la plataforma)

El servicio virtual trae cláusulas estándar que no se modifican al constituir. Solo se cambian después, con una reforma de estatutos que tiene su propio costo de inscripción e impuesto de registro.

Cláusula fija	Qué dice	Lectura para TALENT
Quórum y mayorías	Mitad más una de las acciones para deliberar y decidir	Sin efecto mientras Barbara tenga el 100 %.
Convocatoria	Según el art. 20 de la Ley 1258	Formalidad mínima con una sola accionista.
Un voto por acción; acciones ordinarias; sin voto múltiple ni mayorías especiales	Todas las acciones son iguales	Limitación aceptada: si entra un inversionista que pida acciones con privilegios o mayorías especiales, habrá que reformar los estatutos.
Derecho de preferencia	Los accionistas tienen prioridad para comprar nuevas acciones	Protege a Barbara de perder participación sin su autorización.
Desestimación y abuso del derecho (arts. 42 y 43)	Si la sociedad se usa para defraudar, se pierde la responsabilidad limitada	Recordatorio: el patrimonio de TALENT y el de Barbara deben manejarse por separado (cuenta y contabilidad propias).
No proceden las acciones de industria	No se entregan acciones a cambio de trabajo	Si a futuro se quiere dar participación a una aliada por su trabajo, habrá que buscar otra figura.

05 Ajustes propuestos en resumen

- **Decidir primero el nombre:** depende de la opción de marca y de la consulta en el RUES.
- **Definir el domicilio:** Itagüí (Cámara del Aburrá Sur) o Medellín (Cámara de Medellín).
- **Objeto abierto con las actividades principales enunciadas.**
- **Capital autorizado mayor que el suscrito,** para recibir inversión sin reformar los estatutos.
- **Representante legal con suplente y límites de cuantía,** por la dependencia de una sola persona.
- **Incluir la situación de control y la opción de decidir con una sola accionista.**
- **Sin junta directiva, revisor fiscal ni cláusula compromisoria por ahora.**

06 Declaración de decisión de herramienta (subfunción C: estatutos)

Elemento	Decisión
Herramienta elegida	Minuta tipo de la Cámara de Comercio de Medellín (servicio virtual de creación de S.A.S.), con la Guía 20 como checklist de cláusulas obligatorias.
Por qué es la procedente	Es el documento que la fundadora usaría para constituir TALENT; permite comentarlo y proponer ajustes desde su modelo de negocio, sin redactar desde cero.
Herramienta descartada	Checklist de cláusulas obligatorias vs. opcionales (CEIPA) como herramienta principal.
Por qué NO es procedente	Solo clasifica cláusulas y no ofrece un texto sobre el cual comentar. Su función la cubrimos como apoyo con el art. 5 de la Ley 1258 y la Guía 20.
Limitación aceptada	La minuta es estándar: algunas cláusulas no se pueden cambiar al constituir, y ajustarlas después cuesta una reforma de estatutos. Esta revisión no reemplaza la asesoría de un abogado.

Referencias

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2020). Paso a paso para la creación virtual de S.A.S. https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/2020/Paso%20a%20Paso%20para%20la%20Creacion%20Virtual%20de%20S.A.S..pdf

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2025). Guía 20: Registro de la constitución de una sociedad por acciones simplificada -SAS- (V1-2025).

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (s. f.). Matrícula SAS: lista de chequeo. https://camaramedellin.com.co/Portals/0/Images/Listas_Chequeo/Matrícula%20SAS.pdf

Congreso de Colombia. (2008, 5 de diciembre). Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. Diario Oficial 47.194.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2018). Decreto 667 de 2018.

TA1 · DEBIDA DILIGENCIA FORMALIZACIÓN DE ENTRADA

Rastreo marcario y registrabilidad de la marca TALENT

Equipo consultor · Laboratorio de Ideas: Creación de Empresa · CEIPA · Noviembre de 2026

El rastreo en la base oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encontró al menos ocho marcas vigentes que contienen la palabra TALENT en las clases 35 y 42, varias de ellas para servicios de talento humano. La denominación TALENT, sola, tiene un riesgo alto de ser negada; la decisión sobre cómo proteger la marca queda en manos de la fundadora, con las opciones que se presentan en la sección 06.

01 Signos distintivos de TALENT

TALENT usa estos signos desde el 20 de agosto de 2026, según la fundadora. Ninguno está registrado.

Signo	Tipo	Elementos	Uso actual
TALENT	Denominativo (nombre)	Palabra en inglés “Talent”	Nombre comercial, dominio talent-hhrr.com, redes sociales
Logo TALENT	Mixto (figurativo + denominativo)	Isotipo: letra “T” negra en cuadrado de esquinas redondeadas, color arena. Wordmark “Talent” en tipografía sans serif blanca. Lema “PEOPLE INFRASTRUCTURE”	Página web, portafolio, presentaciones y redes
PEOPLE INFRASTRUCTURE	Lema comercial	Frase en inglés que acompaña la marca	Debajo del logo

02 Clases de Niza propuestas

Según los servicios del portafolio de TALENT, la marca se ubicaría en tres clases de la Clasificación Internacional de Niza:

Clase	Qué cubre	Servicios de TALENT
35	Gestión de negocios, administración y servicios de personal	Reclutamiento y selección, contratación de personal, gestión de personal, preparación de nóminas, consultoría en gestión de recursos humanos
41	Educación y formación	Capacitaciones, talleres y formación para empresas
42	Servicios tecnológicos y software	Plataforma propia de RR. HH. en la nube (software como servicio), dashboards

La clase principal es la 35, porque concentra el núcleo del negocio. Registrar las tres clases aumenta el costo (sección 06), por lo que la clase 35 es la prioritaria.

03 Rastreo marcario: registro de la consulta

Dato	Registro
Herramienta	Buscador de Signos Distintivos (SIPI) de la SIC — sipi.sic.gov.co
Fecha y hora	5 de noviembre de 2026, 7:31 p. m. y 7:34 p. m.
Responsable	Diana Marcela Salazar Ramírez (integrante sin conflicto de interés con la cliente)
Consulta 1	Denominación exacta “TALENT” → 100 signos distintivos
Consulta 2	Denominación con comodín “*TALENT*” (contiene la palabra) → 449 signos distintivos
Evidencia	Dos PDF exportados desde el navegador con fecha, hora y URL de la SIC (anexos A y B)

Antecedentes vigentes más relevantes (estado “Registrada”)

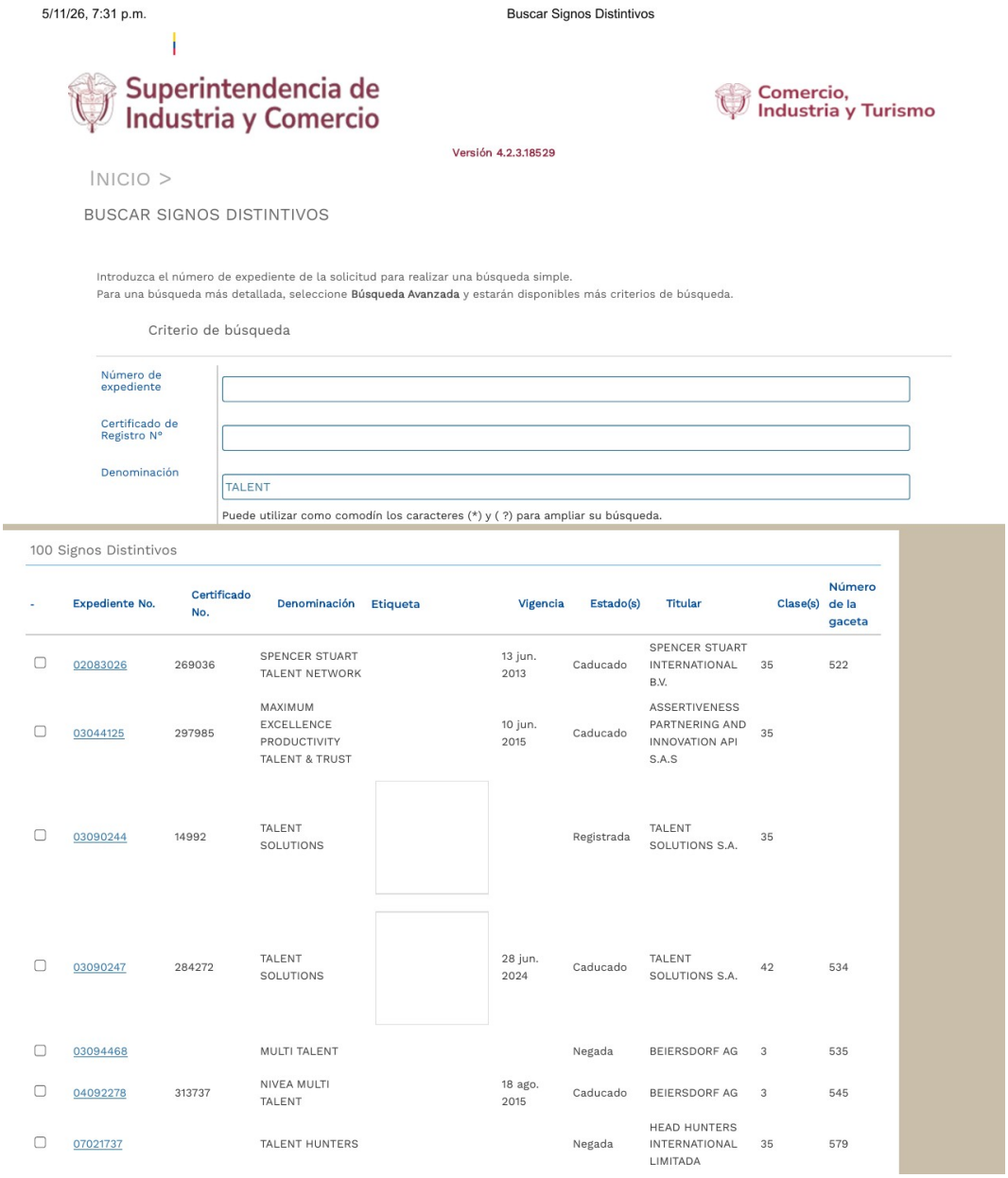
Expediente	Marca	Titular	Clase	Vigencia
03090244	TALENT SOLUTIONS	Talent Solutions S.A.	35	Registrada
13298024	Talent Solutions Group	Talent Solutions Group S.A.S.	35	27 may. 2035
11019376	HC - FLEX TALENT	HC Job & Talent S.A.S.	35	28 jul. 2031
11019375	HC FLEX TALENT	HC Job & Talent S.A.S.	42	27 sept. 2031
15088712	GPS TALENT	Alfa Ingenieros S.A.S.	35	29 ene. 2036
15242904	THT the talent system	Juan David Gómez Gutiérrez	35, 42	11 nov. 2036
14244717	TALENT CENTRAL	SHL Group Limited	42	23 jun. 2034
SD2017/0083196	TALENT MATCH TOOL	Sancho BBDO Worldwide Inc. S.A.	35, 41	20 jul. 2028
SD2018/0096231	SHL Talent in Innovation. Innovation in Talent.	SHL Group Limited	35, 41, 42	18 jun. 2028
SD2019/0024239	TALENT MANAGEMENT TECHNOLOGIES	Psyconometrics S.A.S.	9, 35	14 abr. 2030

Antecedentes negados en las mismas clases

Expediente	Marca	Clase	Estado
07021737	TALENT HUNTERS	35	Negada
10035934	HTM HUMAN TALENT MANAGEMENT SUMMIT	41	Negada
00083540	TALENTOS	41	Negada

Dato clave: la palabra TALENT sola solo aparece registrada en la clase 7 (máquinas), a nombre de The Singer Company. En las clases 35, 41 y 42 siempre aparece acompañada de otras palabras.

Capturas de la consulta



-	Expediente No.	Certificado No.	Denominación	Etiqueta	Vigencia	Estado(s)	Titular	Clase(s)	Número de la gaceta
☐	02083026	269036	SPENCER STUART TALENT NETWORK		13 jun. 2013	Caducado	SPENCER STUART INTERNATIONAL B.V.	35	522
☐	03044125	297985	MAXIMUM EXCELLENCE PRODUCTIVITY TALENT & TRUST		10 jun. 2015	Caducado	ASSERTIVENESS PARTNERING AND INNOVATION API S.A.S	35	
☐	03090244	14992	TALENT SOLUTIONS			Registrada	TALENT SOLUTIONS S.A.	35	
☐	03090247	284272	TALENT SOLUTIONS		28 jun. 2024	Caducado	TALENT SOLUTIONS S.A.	42	534
☐	03094468		MULTI TALENT			Negada	BEIERSDORF AG	3	535
☐	04092278	313737	NIVEA MULTI TALENT		18 ago. 2015	Caducado	BEIERSDORF AG	3	545
☐	07021737		TALENT HUNTERS			Negada	HEAD HUNTERS INTERNATIONAL LIMITADA	35	579

Captura 1. Consulta exacta "TALENT": 100 signos distintivos; primeros resultados con TALENT SOLUTIONS registrada y TALENT HUNTERS negada (SIC, 5 de noviembre de 2026, 7:31 p. m.).

☐	11019375	432748	HC FLEX TALENT		27 sept. 2031	Registrada	HC - JOB & TALENT S A S	42	630
☐	11019376	429450	HC - FLEX TALENT		28 jul. 2031	Registrada	HC FLEX TALENT S A S	35	626
☐	13298024	518014	Talent Solutions Group		27 may. 2035	Registrada	TALENT SOLUTIONS GROUP S.A.S.	35	682
☐	15088712	605009	GPS TALENT		29 ene. 2036	Registrada	ALFA INGENIEROS S.A.S	35	726

Captura 2. Antecedentes registrados: HC FLEX TALENT (clase 42), HC - FLEX TALENT, Talent Solutions Group y GPS TALENT (clase 35).



*Captura 3. Consulta con comodín "*TALENT*": 449 signos distintivos (SIC, 5 de noviembre de 2026, 7:34 p. m.).*

04 Complemento figurativo: búsqueda por imagen

Como el SIPI no permite comparar el logo de forma sencilla, el equipo hizo una búsqueda por imagen en Google Lens con el isotipo de TALENT. Aparecieron numerosos logos con la misma composición: una letra “T” dentro de un cuadrado redondeado, en tonos negro y arena (aplicaciones como Tessa, TOTIS Basics, Taoftware y Trustworthy, entre otras).

Esta búsqueda no reemplaza la consulta oficial, pero muestra que el isotipo, por sí solo, tiene baja capacidad para diferenciar a TALENT.

05 Análisis de registrabilidad

Causal (Decisión 486 de 2000)	¿Aplica a TALENT?	Lectura del equipo
Art. 136, lit. a: identidad o semejanza con marca registrada para los mismos servicios, que pueda causar confusión	Alta probabilidad	Hay al menos cinco marcas vigentes en clase 35 con TALENT para servicios de talento humano (Talent Solutions, Talent Solutions Group, HC-Flex Talent, GPS Talent, THT the talent system).
Art. 135, lit. b: falta de distintividad	Media a alta	“Talent” (talento) es la palabra con la que el sector nombra su propio objeto de trabajo: el talento humano.
Art. 135, lit. e: signo descriptivo de las características del servicio	Media	El nombre describe qué gestiona el servicio. Marcas como TALENT HUNTERS fueron negadas en la misma clase.
Art. 135, lit. g: término común o usual en el sector	Media	La palabra aparece en 449 antecedentes y es de uso frecuente en el lenguaje de recursos humanos.

Conclusión del rastreo: la denominación TALENT, sola y en clase 35, tiene un riesgo alto de ser negada u objetada por titulares anteriores. Un registro mixto con elementos propios mejora las posibilidades, pero no elimina el riesgo, porque la palabra dominante sigue siendo TALENT. Esta es una lectura del equipo consultor, no un concepto jurídico.

06 Opciones para la cliente y costos

Opción	Qué implica	Ventaja	Riesgo
A. Marca mixta “TALENT People Infrastructure” con logo propio	Rediseñar el isotipo para hacerlo distintivo y pedir orientación al CIGEPI de la SIC antes de radicar	Conserva el nombre que ya usa y el posicionamiento construido	Puede ser objetada por los titulares de marcas con TALENT en clase 35
B. Nueva denominación distintiva	Buscar un nombre propio, hacer un nuevo rastreo y registrar antes de seguir invirtiendo en la marca	Mayor probabilidad de registro y protección real	Costo de cambiar la identidad en web, redes y materiales
C. Seguir sin registrar	Usar TALENT sin solicitud ante la SIC	No tiene costo inmediato	La reputación construida queda expuesta: no hay derecho exclusivo sobre el nombre (no recomendada)

Costos de registro 2026 (Resolución 6167 de 2026, SIC)

Concepto	En línea
Primera clase, tarifa estándar	$1.347.500
Clase adicional, tarifa estándar	$673.500
Primera clase, mipyme acreditada	$970.000
Clase adicional, mipyme acreditada	$485.000
Primera clase mipyme con reducción del 25 % (certificado CIGEPI o CATI)	$727.500

Para TALENT, la vía más económica es acreditarse como mipyme y obtener el certificado de orientación del CIGEPI, que además le daría una opinión técnica sobre la registrabilidad antes de pagar la tasa. La solicitud debe presentarse dentro de los dos meses siguientes a la expedición del certificado.

07 Lente ética: primer usuario frente a primer solicitante

El profesor plantea el caso de un consultor que encuentra un nombre usado por un tercero informal y sin registro. En TALENT ocurre lo contrario: los titulares de las marcas en clase 35 registraron primero, y TALENT, con tres meses de uso, es el usuario posterior.

Por eso el equipo se lo comunica a la cliente con claridad y no recomienda registrar un signo que pueda aprovechar la reputación de otro. La recomendación es elegir un signo propio y distintivo (opciones A o B), de modo que la marca proteja lo que TALENT construya y no compita con lo que construyeron otros.

Lente de sostenibilidad (ODS 9.5): para una empresa en etapa temprana, la marca es uno de sus pocos activos reales. Sin registro, la reputación que acumule TALENT puede ser apropiada por un tercero con más recursos.

Referencias

Comunidad Andina. (2000). Decisión 486: Régimen común sobre propiedad industrial. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2026, 30 de enero). Resolución 6167 por la cual se modifican las tasas de propiedad industrial para la vigencia 2026. https://sedeelectronica.sic.gov.co/transparencia/normativa/resolucion-no-6167del-30-de-enero-de-2026-por-la-cual-se-modifican-las-tasas-de-propiedad-industrial-para-la-vigencia-2026

Superintendencia de Industria y Comercio. (2026). Buscador de signos distintivos [Base de datos]. Consultado el 5 de noviembre de 2026. https://sipi.sic.gov.co

Trejo Sánchez, K., y Sanabria Valdés, C. A. (2011). El registro de marcas como plataforma para el crecimiento de una empresa. El Cotidiano, (165), 107-114.

Matriz de brechas de formalización

TA1 · Debida Diligencia Formalización de Entrada · TALENT · Elaborada por Carolina Flórez Rúa y ajustada por el equipo consultor a los cuatro frentes de la TA1. Las decisiones son de la fundadora.

Frente	Aspecto por formalizar	Situación actual	¿Qué le hace falta?	Acción que debe realizar	Semáforo	Norma / evidencia
Forma societaria	Tipo de empresa	Opera como persona natural, sin figura definida. Barbara es la única dueña.	Separar su patrimonio personal del de la empresa.	Revisar la matriz comparativa (S.A.S. unipersonal y Empresa Unipersonal), validar impuestos con un contador y decidir la figura.	🔴	C. de Co. arts. 10 y 19; Ley 1258/2008; Ley 222/1995; matriz comparativa
Forma societaria	Registro en Cámara de Comercio	No tiene matrícula mercantil.	Existir formalmente ante terceros.	Registrar cuando se defina la figura. Costo estimado: $152.800 con Ley 1780 o $219.800 sin ella (capital de ejemplo $5.000.000).	🟡	Simulador CCMA, 6 nov. 2026
Forma societaria	Beneficio Ley 1780	Barbara tiene 32 años y sería una empresa nueva.	Aprovechar el beneficio antes de los 35 años.	Tenerlo en cuenta al decidir cuándo constituir; renovar antes del 31 de marzo y estar al día en seguridad social.	🟡	Ley 1780/2016, art. 3
Acuerdos previos	Confidencialidad con clientes	Maneja nóminas y datos de trabajadores sin acuerdos de confidencialidad.	Proteger por escrito la información de los clientes.	Firmar un NDA bilateral antes de recibir información, con TALENT como encargada del tratamiento. Puede hacerse ya.	🔴	Ley 1581/2012; C. C. art. 1602; ficha de acuerdos
Acuerdos previos	Alianza con la asesora SST	El acuerdo es verbal.	Definir roles, honorarios, uso de marca y responsabilidad ante el cliente.	Formalizar con un MoU como primer nivel de formalización.	🔴	Ficha de acuerdos previos
Acuerdos previos	Pacto de socios	TALENT tiene una sola dueña.	Nada por ahora.	Si entra un socio o inversionista, firmar una carta de intención (LOI) antes de negociar.	🟢	Respuesta de la cliente
Estatutos	Estatutos de la empresa	No existen porque la empresa no está constituida.	Definir nombre, domicilio, objeto, capital y representación.	Si elige S.A.S., revisar la minuta de la Cámara con los ajustes propuestos (domicilio, situación de control, suplente).	🟡	Ley 1258/2008, arts. 5, 9 y 17; Decreto 667/2018; revisión de la minuta

Frente	Aspecto por formalizar	Situación actual	¿Qué le hace falta?	Acción que debe realizar	Semáforo	Norma / evidencia
Estatutos	Capital	No está definido.	Saber cuánto aporta la fundadora.	Definir capital autorizado, suscrito y pagado (el pagado puede completarse en 2 años).	🟡	Ley 1258/2008, art. 9
Marca	Registro de la marca TALENT	La usa desde el 20 de agosto de 2026, sin registro.	Hay al menos 8 marcas vigentes con TALENT en clases 35 y 42; riesgo alto.	Decidir entre A (marca mixta con logo propio y orientación del CIGEPI), B (nombre nuevo) o C (sin registrar, no recomendada).	🔴	Rastreo SIC 5 nov. 2026; Decisión 486, arts. 135 y 136
Marca	Logo	Isotipo con una “T” en un cuadrado.	Más distintividad.	Ajustar el isotipo si elige la opción A.	🟡	Búsqueda por imagen (Diana Salazar)
Marca	Dominio talent-hhrr.com	A nombre de la persona natural.	Que el activo quede a nombre de la empresa.	Transferirlo cuando se constituya la empresa.	🟡	Respuesta de la cliente
Pasa a la TA2	RUT y responsabilidades tributarias	RUT como persona natural.	Ajustarlo a la figura elegida.	Se analiza en la TA2.	🟡	Diagnóstico semana 2
Pasa a la TA2	Facturación electrónica	No factura electrónicamente.	Definir su obligación según la figura.	Se analiza en la TA2.	🟡	Diagnóstico semana 2
Pasa a la TA2	Cuenta bancaria empresarial	No tiene cuenta separada.	Separar finanzas.	Abrirla después de constituir.	🟡	Diagnóstico semana 2
Pasa a la TA2	Contratos con clientes	No tiene contratos formales.	Documentar condiciones del servicio.	Modelo de contrato en la TA2.	🔴	Diagnóstico semana 2
Pasa a la TA2	Protección de datos personales	No tiene política de tratamiento.	Política y autorizaciones.	Se construye en la TA2.	🔴	Ley 1581/2012
Pasa a la TA2	Requisitos para servicios SST	Alianza con asesora con licencia.	Documentar condiciones.	Se cruza con el MoU.	🟡	Diagnóstico semana 2
Pasa a la TA2	Seguridad social de la fundadora	Aporta como independiente por PILA.	Mantenerla al día.	Continuar con PILA.	🟢	Planilla PILA
Pasa a la TA2	Presencia digital y comercial	Web, redes y portafolio.	Ajustar si cambia la marca.	Mantener.	🟢	Diagnóstico semana 2

🔴 Rojo – Prioridad alta

Pendiente

Son los requisitos que TALENT todavía no ha desarrollado y que debe atender para avanzar en su formalización.

🟡 Amarillo – Requiere revisión

Parcial

Son aspectos en los que ya existen avances, pero necesitan ajustes, verificaciones o documentación.

🟢 Verde – Cumplido

Cumple

Son aspectos que actualmente tiene implementados y debe mantener.

Recomendaciones

Proponemos este orden, empezando por lo que no depende de ninguna otra decisión. La fundadora puede ajustarlo según sus prioridades y su presupuesto:

1. Firmar el NDA con los clientes
   Protege desde ya la información de nómina y trabajadores que TALENT maneja.

2. Formalizar la alianza SST con un MoU
   Mientras TALENT no tenga figura societaria, estos acuerdos son su primer nivel real de formalización.

3. Decidir la opción de marca
   Antes de seguir invirtiendo en el nombre, el logo y la página.

4. Decidir la figura jurídica
   Con la matriz comparativa y el concepto de un contador sobre impuestos.

5. Revisar la minuta, constituir y registrar
   En la Cámara que corresponda al domicilio, aprovechando la Ley 1780 si la fundadora lo decide.

6. Transferir el dominio y continuar con la TA2
   Tributario, contable y contractual.

Conclusiones

TALENT ya cuenta con marca en uso, página web, portafolio, experiencia profesional y una alianza para prestar servicios de SST. Sin embargo, tiene vacíos en los cuatro frentes de la formalización de entrada.

Los vacíos más urgentes son la falta de acuerdos de confidencialidad con los clientes, la alianza SST verbal, la decisión de la figura jurídica y el riesgo alto de registrar la marca TALENT. Los dos primeros no dependen de la figura que se elija y pueden resolverse de inmediato.

Los aspectos tributarios, contables y contractuales quedan registrados para la TA2, y esta matriz es el insumo del plan de acción de la TA4.